

한 국 관 광 공 사 감 사

징계 · 주의 요구

감 사 명: TF 운영 및 대외협력사업 관련 특정감사

제 목: ★★★ TF 운영 및 대외협력사업 추진 부적정

관계부서: ▼▼▼

내 용

1. 사건 개요

공사는 한국관광의 제도약을 위해 진행 중인 ‘2023~2024 ★★★ 캠페인’의 성공적 수행과 지원을 위하여 2022. 12. 15. ‘▼▼▼TF(Task Force)’를 발족하고, ○○본부 ▶▶실 산하에 전담 인력 5명으로 ▼▼▼을 운영하고 있으며, A는 2023. 4. 26.부터 2024. 7. 31까지 ▼▼▼ 반장(TF구성에 따른 직명으로, 통상 ‘팀장’으로 호칭함)으로 근무하면서 ▼▼▼ 사업 전반을 총괄하였다.

2024. 5. 7. ○○○○ 사업의 입찰 과정에서 특정업체에 특혜를 주었다는 의혹이 제기되었고, 2024. 5. 28.에는 ▼▼▼이 지원하는 e스포츠 관련 사업에 대해 특정 구단에만 특혜를 준다는 민원이 30건 이상 발생하는 등 ▼▼▼의 주요 사업에 대해 문제가 제기되었다.

2. 관계 법령 및 판단기준

가. 임직원의 기본자세 및 전결권을 위임 받은 관리자의 권한에 따른 책임 의무

공사 「취업규칙」 제5조 제1항에 따르면 직원은 공사의 제규정을 성실히 준수하여야 하며, 「임직원행동강령규정」 제6조, 제8조에서도 임직원의 법령·규정

준수 및 성실 의무를 규정하고 있다. 또한 같은 규정 제7조에서 임직원은 평소 언행과 의사결정이 공사의 윤리적인 명성과 대외 신뢰도에 영향을 끼칠 수 있음을 명심하고 올바른 가치판단과 건전한 언행으로 개인의 품위와 공사의 명예를 유지·발전시킬 수 있도록 노력하여야 한다는 품위유지 의무를 정하고 있다. 그리고 제9조에서는 임직원은 공사의 업무 방침에 따라 창의와 성실로써 맡은 바 책임을 완수하여야 한다는 책임완수 의무를 정하고 있다.

위와 같이 임직원 개개인이 업무를 추진함에 있어 준수하여야 하는 의무 외에도 「임직원행동강령규정」 제42조에 따르면 공사의 임직원은 동료 또는 상하 간에 직장생활에 필요한 기본 예의를 지키고, 불손한 언행이나 다른 임직원을 비방하는 행위를 하여서는 아니 되며, 상호 신뢰할 수 있는 직장 분위기를 만들어야 한다고 규정하고 있다.

그리고 「위임전결규정」에서는 사장의 결재권한 일부를 하급 직위자에게 위임하면서, 위임 전결된 사항에 대해서는 그 전결권자가 사장에 대하여 책임을 지도록 하고 있어, 전결권을 위임받은 부서장은 일반 부서원들과 달리 담당 부서의 업무처리 전 과정 및 결과에 대하여 책임과 의무를 진다.

따라서 공사의 임직원은 업무를 수행함에 있어 「임직원행동강령규정」 제6조 내지 제9조의 의무를 다하여야 하며, 특히 위임전결의 권한을 가진 부서장의 경우 법령·규정 준수, 성실의무, 품의유지 의무에 더하여 일반 부서원보다 큰 관리자로서의 책임과 의무를 지며, 해당 부서 내에서 동료 또는 상하 간에 상호 신뢰할 수 있는 분위기 조성을 위하여 솔선수범하고, 책임감 있는 태도를 견비하는 등 업무추진에 있어 관리자로서의 책임과 의무를 다하여야 한다.

나. 공정하고 투명한 계약관리 및 체결 의무

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제7조 제1항에 따르면 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하나, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한할 수 있다고 되어 있다.

또한 「정부 입찰·계약 집행기준」(기획재정부 계약예규) 제5조 제4항에 따르면 제한경쟁입찰에 참가할 자의 자격을 제한하는 경우에 이행의 난이도, 규모의 대소, 수급상황 등을 적정하게 고려하여야 한다고 규정하고 있다.

그리고 「임직원행동강령규정」 제30조 제1항에 따르면 임직원은 공사에서 시행하는 모든 공사, 용역, 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 한다.

따라서 공사 사업 및 계약 담당자는 업체 선정 시 일반경쟁을 원칙으로 하여야 하며, 제한경쟁입찰 방식으로 업체를 선정하는 경우 사업 규모의 대소, 수급상황 등을 고려하여 적정한 수준의 자격조건을 설정하여야 하고, 과도한 자격조건 설정으로 입찰 참가를 부당하게 제한하여서는 아니 되며, 입찰 참가 조건을 정하는 전 과정에 있어서 공정하고 투명하게 업무를 수행하여야 한다.

다. 적법한 계약체결 방식 선정 및 예산절감 의무

공사는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(기획재정부령) 제5조에 따라 계약을 체결할 시에는 계약의 당사자간 대등한 입장에서 당사자의 협의에 따라 계약을 체결하여야 하며, 이러한 계약의 내용은 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다.

또한 공사는 특히 보조금을 사용하는 사업의 경우 「보조금 관리에 관한 법률」 제22조에 따라 선량한 관리자의 주의로 성실히 보조사업을 수행하여야 하고, 「공공기관의 혁신에 관한 지침」(기획재정부) 제4조 제3호에 따라 예산을 운용함에 있어 지출의 성과를 제고하고 예산을 최대한 절감하여야 한다.

그리고 「정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률」(이하 “정부광고법”이라 한다) 제2조 및 제5조와 같은 법 시행령 제6조에 따르면 공공기관이 국내외의 홍보매체에 광고, 홍보, 제도 및 공고 등을 하기 위한 모든 유료고지 행위를 하는 경우, 해당 기관은 한국언론진흥재단(이하 “언론재단”이라 한다)에 광고 업무를 의뢰하여야 하며, 언론재단은 같은 법 시행령 제7조 제2항에 따라 정부광고료의 100분의 10을 수수료로 징수할 수 있도록 하고 있다. 이에 따라 공사에서 시행하는 광고의 경우 언론재단에 위탁하여 추진하여야 하며, 광고 금액에 비례하여 수수료를 지급하여야 한다.

따라서 공사는 계약체결 또는 이에 준하는 업무 추진 시, 직접 당사자간 협의에 따라 업무를 처리하여야 하며, 예산 운용에 대한 성과 제고 및 예산 절감을 위해 노력하여야 하고, 특히 수수료가 수반되는 정부광고를 의뢰하는 경우에는 해당 사업의 추진목적, 주요내용, 진행방식 등을 면밀히 검토하여 언론재단에 의뢰하여야 하는 정부광고에 해당 되는 사업인지 정확하게 판단하여야 하며, 언론재단에 의뢰하는 경우에도 수수료가 부과되는 광고의 범위가 과도하지 않게 설정되지 않았는지 점검하여 불필요한 예산이 지출되지 않도록 관리하여야 한다.

라. 사업종료 후 결과물에 대한 검사 의무

국가계약법 제14조 제1항에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하여야 한다.

또한 국가계약법 시행령 제55조 제6항에 따라 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 국가계약법 제14조 제1항의 규정에 의한 검사를 함에 있어서 계약상대자의 계약 이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체 없이 필요한 시정조치를 하여야 한다.

공사는 사업을 추진함에 있어 항상 사업이 적절히 추진되었는지 그 결과물을 점검하여야 하는데, 공사의 사업은 대체로 용역계약 체결을 통해 이행되고 있고 예외적으로 광고 사업의 경우 관련법에 따라 언론재단에 의뢰하여 진행하고 있으나 이 경우에도 공사 예산이 수반되는 사안인 만큼 성과물의 관리는 계약체결 성과물 관리에 준하여 관리하여야 한다. 따라서 공사의 업무 담당자는 사업의 형태와 종류에 관계없이 사업 종료 시, 사업 이행 결과물에 대한 철저한 검사를 실시하여야 하고, 계약 및 사업내용에 따른 성과물이 적절히 확인되지 않거나 이행이 완료되지 않은 경우에는 지체 없이 이에 대한 시정조치를 하여야 하며, 최종적으로 사업의 결과물이 명확히 확인된 후에 대금 지급 등의 조치를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

상시·사전컨설팅 및 일상감사를 통해 사전에 발견된 문제 사항과 민원 등으로 제기된 문제점과 관련하여, ▼▼▼의 주요 사업추진 현황과 관련자의 행위에 대해 감사를 진행한 결과 크게 세 가지 문제가 발견되었다.

가. 신규 사업 추진 방식 및 사후처리 부적정

1) 확인된 사실

A는 2023년 하반기에 실시한 ‘♫♫ 대규모 방한 캠페인’ 사업의 추진을 위해, ⚡와 협업이 필요하였으나 선수 섭외 등이 원활히 이루어지지 않자 ⚡와 친분이 있던 D 대표¹⁾(이하 “D”라 한다)에게 부탁하여 ⚡ 선수들을 섭외하였다. A는 ▼▼▼ 업무 추진을 위해 평소에도 D와 긴밀히 의사소통²⁾하였으며, 특히 2023년 12월에는 2024년 대규모 e스포츠 행사 실시를 위해 ⚡와 협의 해줄 것을 D에게 요청하면서, 행사 시기와 장소도 같이 고민해달라고 부탁하였다.

그 후 ▼▼▼은 2024년 ○○○에 ‘e스포츠 페스티벌 개최’라는 내용으로 5억 원의 예산을 신청하였는데, [표 1]과 같이 대략적인 내용만을 기재하여 예산을 교부받았다.

[표 1] ▼▼▼ 제출 2024년 보조금 교부신청서 내용

구 분	세부내용								
‘24년 사업예산 세부내역	(1) 대대적 이벤트 개최 2. ●○○● 개최 3,400백만원 ① 2024 ◇◇ 서울(가칭) 개최 2,500백만원 ② 국내외 대형이벤트 개최 연계 지원 200백만원 ③ <u>e스포츠 페스티벌 개최 500백만원</u> ④ 파리올림픽 연계 코리아하우스 운영 지원 200백만원								
항목별 세부사업 추진계획	③ e스포츠 페스티벌 개최 ○ (행사시기) 상반기 ○ (행사장소) 미정 ○ (행사내용) 페스티벌 생중계 및 숏츠 등을 통해 바이럴 실시								
<table><tr><th>구분</th><th>주요내용</th><th>유치목표</th></tr><tr><td>e스포츠</td><td>프로선수와 게임 체험, e스포츠 경기 관람 등</td><td rowspan="2">1,000명</td></tr><tr><td>팬미팅</td><td>e스포츠 선수 토크 콘서트 및 사인회 등</td></tr></table>		구분	주요내용	유치목표	e스포츠	프로선수와 게임 체험, e스포츠 경기 관람 등	1,000명	팬미팅	e스포츠 선수 토크 콘서트 및 사인회 등
구분	주요내용	유치목표							
e스포츠	프로선수와 게임 체험, e스포츠 경기 관람 등	1,000명							
팬미팅	e스포츠 선수 토크 콘서트 및 사인회 등								

자료: ▼▼▼ 제출 2024년 보조금 교부신청서 재구성

1) 공사의 행사 대행을 주로 하는 대행사 (주)■■■의 대표이며, (주)◁◁의 실질적 대표이기도 한 것으로 추정됨(공사 거래처 등록정보에는 (주)◁◁의 대표가 ‘H’로 되어 있으나, 공사와 (주)◁◁와의 계약건은 D를 통해 진행됨)
2) A는 이전 근무부서에서부터 D와 비즈니스 관계를 맺어왔음

이후 A는 실무자들(B, C)에게 회사 메신저 대화창으로 “**ㄹㄹ** 행사”의 기획서(초안)를 공유(2024. 2. 29.)하면서, “이 사업 추진을 위해 **ㄹㄹ**과 직접계약을 할지, 방송으로 해서 협찬으로 할지 고민이 필요하다”고 이야기 하였다. 이에 본 사업의 주된 담당자였던 B는 “직접 계약할 수 있는 금액이 아니라서 언론재단을 통해서 해야 할 것 같긴 하나, 좀 더 고민해보겠다”고 답변하였다. 그러나 이때 A는 “쉽게 가자..일단 방송 채널은 우리에게 아니어야 한다라고는 했고”³⁾ 라고 말하며 언론재단에 의뢰하는 방식으로 사업을 추진할 것을 실무자들에게 제안하였다.⁴⁾

A는 이후에도 D와 지속적으로 소통하며 **ㄹㄹ** 관련 행사를 조율해 줄 것을 요청하였으나, 행사가 개최되기 두 달 전인 2024년 4월에도 행사의 경비, 홍보 방안, 티켓 금액 등 주요 내용이 구체화 되지 못하였다. 그러던 중 2024. 4. 25.에 A는 D에게 “...애초 협찬금 5억에 대한 건 공사 업무하셔서 아시다시피 적지는 않습니다...지금 세팅상 공사가 뛰이지 않아도 **ㄹㄹ**에서 충분히 진행할 수 있다고 봅니다. 하지만 대표님이 중간에서 해주신 부분 감사하게 여기며 5억 예산 편성한 바 있습니다.”라고 메일을 보내면서 **ㄹㄹ** 행사 추진 두 달 전에서야 행사명, 관련 방한 관광 상품화를 위한 준비 사항, 홍보방식 등에 대해 질문 하였다. 이 메일의 내용에 따르면 보조금 교부 신청서 상 공사 ‘개최’였던 e스포츠 사업이 **ㄹㄹ**이 개최하는 행사에 공사가 ‘협찬’하는 방식으로 변경되었으며, 이러한 결정도 A와 D의 의사소통에 의해 이루어졌고⁵⁾, 편성된 5억 원의 예산도 명확한 기준이 없었다.

3) A는 ‘2023년 **◆◆** 행사’를 진행하면서, 이때에도 언론재단에 행사를 의뢰하였는데 당시 감사실로부터 ‘공사 운영 유튜브 채널’에 송출하는 것만으로는 언론재단에 의뢰하는 것이 부적절하다는 의견을 받았기 때문에 이와 같은 발언을 한 것으로 판단됨

4) 이에 대해 B는 A로부터 **ㄹㄹ**에게 협찬을 하는 방식의 사업을 통보받았기 때문에 반장의 지시대로 사업을 추진하기 위해서는 언론재단에 의뢰하는 방법 밖에는 없다고 판단하였다고 진술함

그러던 중 ☎☎ 행사와 관련된 ☎☎의 보도자료가 기사화(2024. 5. 28.)되었고, 공사가 특정 구단에만 특혜를 준다는 민원이 30건 이상 접수되는 등 문제가 발생하였다. 이에 A의 상사인 ►►실장 E 및 실무자들은 민원 내용 등에 따라 ☎☎ 행사를 취소하는 것도 검토하였으나, 이미 관련 방한 상품 판매가 개시되어 취소할 수 없다는 등의 문제로 ☎☎ 행사를 그대로 강행하게 되었다.⁶⁾

☎☎ 행사에 대한 구체적인 행정은 2024. 6. 4. ◆◆ 업무 연락방이 개설되면서 개시되었는데, 이 업무 연락방에는 ☎☎ 행사의 직접 당사자인 ☎☎의 관계자는 포함되어 있지 않았고 A, B 및 공사와 계약관계가 없는 D만 참가하였다.

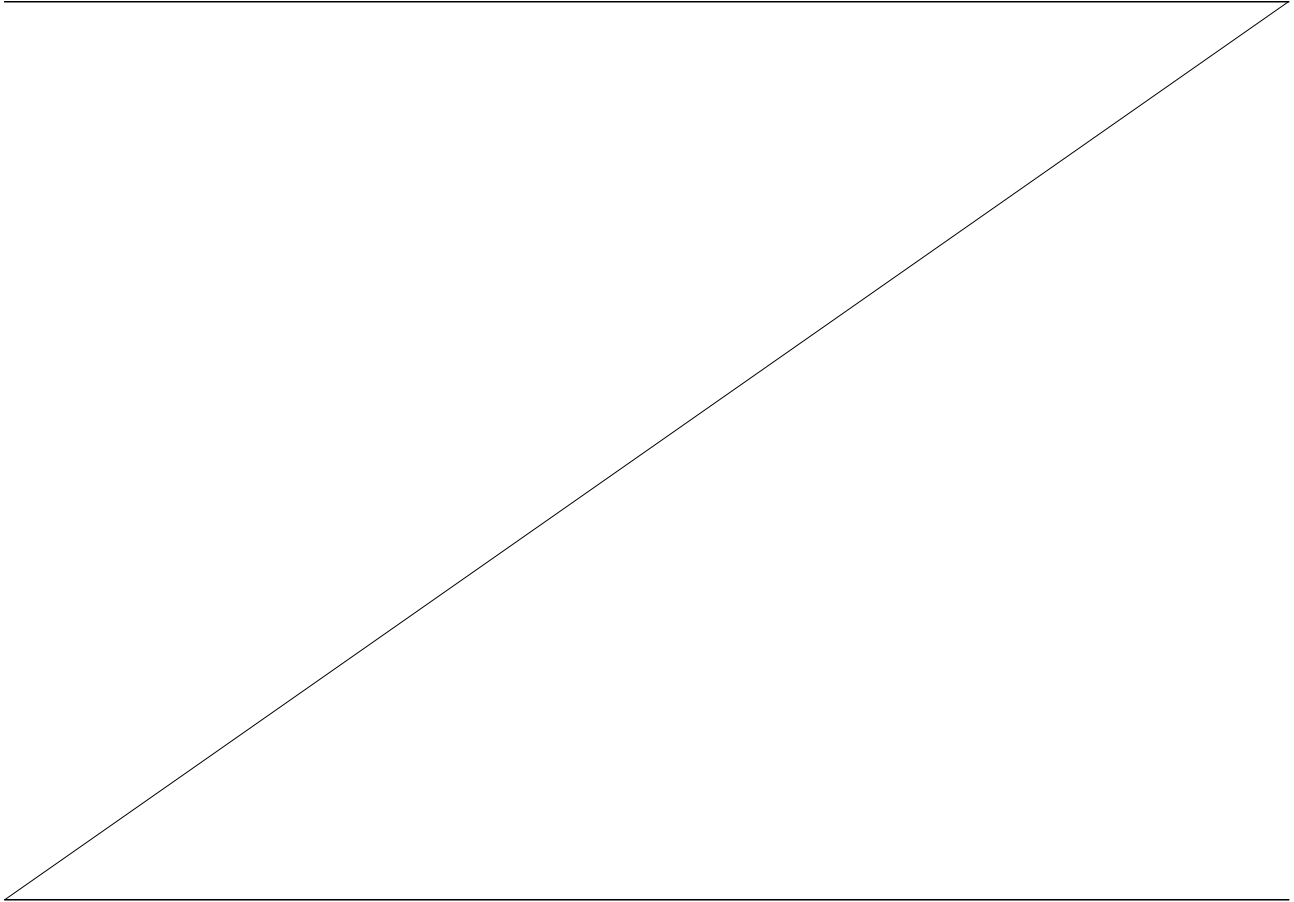
B는 이때부터 본격적으로 ☎☎ 행사에 공사가 협찬하는 방식으로 사업을 추진하기 위한 행정을 준비하였고, 언론재단 의뢰 방식으로 ☎☎과 계약을 체결하기 위해 A의 지시로 ☎☎의 담당자가 아닌 D와 의사소통하였다. 특히 언론재단 의뢰를 위해 반드시 필요한 조건인 광고 추진을 위해 광고에 해당되는 방송 송출과 SNS채널 광고 내용이 포함된 견적서(안)을 작성하여 D에게 검토 요청하였고, 몇 번의 수정 과정을 거쳐 [그림]과 같이 최종 견적서가 확정되었다.

그 후 ☎☎은 [그림]과 같이 견적서에 직인을 찍어 D를 통해 공사로 송부하였고, 이 견적서를 기준으로 언론재단과 ☎☎간 계약이 체결되었다.

5) 복수의 ▼▼▼ 관련자들의 진술에 따르면, e스포츠 행사가 ☎☎의 행사에 협찬하는 방식으로 진행된다는 것은 A의 통보로 알게 되었으며, 이때에도 ☎☎으로부터의 공식적인 협찬 제안서, 협업 관련 공문 등의 문서는 일체 준비되어 있지 않아 5억 원 예산의 구체적인 반대급부는 정해지지 않았음. A는 감사실과의 문답(2024. 7. 30.)에서 e스포츠 사업은 당초부터 ☎☎과 진행할 행사였고, 원래부터 협찬한다는 계획이라고 진술하였으나 보조금 교부신청서 상 이를 확인할 수 없고, ○○○ 관련자는 해당 사업은 이 정도 규모의 큰 행사는 이 행사 밖에 없다는 A의 주장에 따라 허락한 사업이라고 하였으며, 꼭 ☎☎과 해야 한다는 의도는 없었다고 함

6) 복수의 관련자들의 진술에 따르면 ☎☎ 행사의 방한상품 판매도 A가 일부 부서에 구두로 부탁하여 진행되었고, 관련된 협조공문 등은 일체 남아있지 않음

[그림] '2023-2024 ★★★'와 함께하는 ☎☎ 사업 견적서



자료: 언론재단에 제출된 견적서

그러나 행사 당일(2024. 6. 29.) 계약의 핵심 내용 중 하나인 '방송 송출 협찬' 부분([그림] 견적서의 1번 항목, 견적 2억 원에 해당)은 아예 이행되지 않았고, SNS 채널 광고([그림] 견적서의 2번 항목, 견적 2억 원에 해당)의 경우도 '★★★(영문) 2023~2024'라고 쓰여진 행사 포스터가 SNS채널에 등재된 것이 전부였으며, 행사장에서의 광고 노출([그림] 견적서의 8번 항목)도 몇 번 이행되었는지도 확인할 수 없었고, 본 사업의 주요 목적인 외래객 모객의 경우에도 공사의 해외지사를 통한 모객은 346명 밖에 달성하지 못하는 등⁷⁾ 당초 계획했던 사업추진의 성과를 달성하지 못하거나 성과를 명확히 확인할 수 없었다.

7) 당초 모객 목표는 1천명이었으나 전체 외래객 모객은 650명, 그 중 304명은 공사와 어떠한 계약관계도 없는 <<가 모객한 실적에 해당함(출처: ☎☎ 제출 사업 완료보고서, 2024. 7. 25. 제출건)

이후 실무 담당자였던 B와 C는 행사 당일에 발생한 문제에 대하여 ㉠㉠에 정확한 사실관계를 확인하기 위해 ▶▶실장 E의 승인을 받고 ㉠㉠을 방문⁸⁾하였는데, 이때 ㉠㉠은 견적서상 명시되어 있는 ‘방송 송출 협찬’은 ㉠㉠에서 이행할 권한이 없는 부분이었으며, 이 건은 D를 통해 처음부터 실사가 불가능하다고 이야기 하였다고 주장하는 등 계약서 및 부속서류에 반영되지 않은 사항들에 대한 의견 충돌로 갈등이 초래되었다.⁹⁾

2) 문제점

㉠㉠ 행사의 진행 전 과정에 대해 감사를 실시한 결과, 해당 사업의 추진 과정 및 사업 성과관리가 부적절하게 진행된 것으로 판단되는데 그 이유는 아래와 같다.

가) 예산지원의 반대급부를 명확히 정하지 않고 정부광고를 의뢰하고, 계약된 광고가 이행되지 않았음에도 부적절한 방식으로 대금지급 시도

A는 ㉠㉠ 행사의 예산과 주요내용을 명확히 설정하지 않고 ㉠㉠ 자체적으로 실시할 수 있는 행사에 5억 원을 지원하기로 결정하였는데, D와의 대화에서 사업 예산을 5억 원으로 정한 이유로 D가 중간자 역할을 해준 것에 감사하여 예산을 편성하였다고 언급하는 등 사업 예산 편성의 근거와 기준이 명확하지 않은 상태에서 사업을 추진하였다. 그 후 뒤늦게 D로부터 한 페이지짜리 ‘Sponsorship Deck_㉠㉠_대외비’ 서류를 받았는데 이 역시 타 유사사례와 비교했을 때 일반적인 협찬제안 서류로 보기 어렵고¹⁰⁾, 공사가 지원하기로 한 금액대의 스폰서십 내용은 해당

8) 이에 대해 B는 평소 A에게 ㉠㉠과의 직접 소통을 요청하였을 때에도 D와 소통하라고 지시를 받았기 때문에 ㉠㉠을 방문하는 것은 당연히 거절당할 것이라 생각하여 A의 상사인 E의 허가를 받고 ㉠㉠을 방문하였다고 진술하였으며, E도 승인을 하였다고 진술함

9) 그러나 ㉠㉠은 견적서의 내용이 시행 불가능하다면 계약체결 전 계약서의 중요 부속서류인 견적서 상의 내용을 변경하였어야 하는데, 불가능한 사항이 있음에도 이를 시정하지 않고 견적서에 직인을 찍고 계약을 체결한 것은 일반적인 계약체결 과정 상 이해하기 어려움

10) ㉠㉠ 사업을 협찬사업의 성격이라고 본다고 하더라도, 이와 유사한 방식으로 추진된 ‘2024 □□□ 스폰서십 제안서’에 따르면 구체적인 행사 내용과 협찬금액별 제공내용, 광고방식 등이 상세히 기재되어 있고,

서류에 포함되어 있지 않아, 공사가 책정한 5억 원의 예산이 구체적으로 어떤 내용과 기준에 따라 책정된 것인지도 확인할 수 없어 사업 예산을 정하는데 참고했다고 하기에는 해당 서류의 작성시기(2024. 6. 9.)와 내용이 적절하지 않다.

또한 A는 사업 내용이 구체적으로 정해지기도 전에 실무자들에게 언론재단에 의뢰하는 방법으로 사업을 추진토록 지시하였는데, 언론재단에 의뢰하기 위해서는 사업의 내용으로 ‘유료광고’가 필수인바, [그림]의 견적서의 ‘광고’는 언론재단을 통한 사업 추진에 반드시 이행되어야 하는 필수조건에 해당한다. 그러나 A는 실제 광고가 이루어지지 않을 수도 있다는 것을 알면서도¹¹⁾ 기안의 결재 과정에서 이를 수정하거나 실무자들에게 확인을 하는 등 적절한 조치를 취하지 않고 사업을 추진하였다.

결과적으로 ☎☎ 행사는 계약서 및 부속서류의 내용대로 이행되지 못하였고, ☎☎과 갈등상황이 발생하였는데 이때 A는 실무자들에게 ☎☎에게 대금을 지급하기 위한 방안을 고민해보라고 하며 “내 돈 내서라도 10회(광고)를 넣고 싶다.”, “내가 10회 광고 어디다 그냥 둘릴까? 그거 그냥 (증빙으로) 붙이면 안 될까?”, “그거 그냥 캡처 떼서 광고했다고 칠 수 없을까?”, “팬 미팅이나 전체 스케치 영상을 만들어 거기에 광고를 붙여서 유튜브에 올릴까?”, “빨리 생각해서 내가 대응을 할 수 있게 해줘.” 등의 발언¹²⁾을 하기도 하는 등 부서장으로서

☎☎도 별도의 협찬제안서를 가지고 있어 D로부터 제공받은 스폰서십 관련 자료는 일반적인 협찬제안 서류로 보기 어려움

11) A는 D가 ◆◆ 업무 연락방에 남긴 ‘참고로 견적서 상에 방송 송출 부분에서 1부는 현장 중계를 통해 행사 현장 등이 노출될 수 있어 ★★★가 노출되고 언급될 수 있으나, 2부의 경우 정규리그 방송이기 때문에 경기 중계만을 목적으로 하여 ★★★와 관련된 내용은 나오지 않을 수 있습니다.’라는 발언을 보고 광고가 이루어지지 않을 거라고 알고 있었다고 진술함. 그러나 실무자들은 현장의 모습이 단순히 온라인을 통해 로고가 노출되는 것은 ‘광고’라 할 수 없어 별건의 이야기라고 판단하였다고 진술함. 실제 견적서에서 방송 송출은 아프리카TV, 유튜브, 네이버를 통해 ★★★ 홍보영상을 10회 이상 송출하는 것으로 되어 있어, D의 메시지가 실제로는 광고 방송 송출이 되지 않을 것이라는 것을 알려준 것이라 보기 어려움

12) A는 해당 발언들에 대해서 정무적 판단에서 문제 해결 방안을 찾아보자는 의도로 말한 것이며, 아이디어

문제해결을 위해 노력하기 보다는 상황을 무마하기 급급하여 대금 지급을 위한 허위증빙 마련을 제안하고, 계약서 및 부속서류의 내용대로 계약이 이행되지 않았음에도 불구하고 ○○에게 용역 대금의 전액(약 4억 원)을 지급하기 위한 방법을 모색하는 등 부적절하게 대응하였다.

나) 용역계약 직접 당사자의 의사 확인 없이, 적법한 대리인인지 확인되지 않은 자와의 사업 추진으로 계약 성과 미달성 및 갈등유발

A는 ○○과의 행사를 추진하면서, 계약 당사자인 ○○의 담당자가 아닌 D를 통해 사업 전 과정을 진행하였으며, 이로 인해 계약체결의 당사자인 ○○과 명확한 의사소통이 이루어지지 못해 문제가 발생하였다. 감사 과정에서 D가 ○○을 적법하게 대행하는 지 확인하였냐는 질문에 A는 “확인 할 필요가 있는지 모르겠고, 본인이 ○○을 대행하고 있다는 D의 발언을 믿었다.”고 진술하였으며, B는 “A가 D와 행정절차에 대해 논의하라고 하였기 때문에, 당연히 적법한 대행자라고 생각했다.”고 진술하였다. 결과적으로 ▼▼▼은 D가 ○○의 적법한 대행자인지도 확인하지 않고 D가 ○○과 친분이 있다는 이유만으로, 계약체결 업무 등에 대한 주요한 의사소통을 ○○이 아닌 D와 하며 사업을 추진하였고,¹³⁾ 그 결과 ○○과 D, 공사 사이에 의사소통이 원활하게 이루어지지 못해 사업의 성과도 당초 계획대로 달성되지 못하였다.

차원에서 나온 발언이라고 주장하였으나, 이때 대화에서 실무자들은 이러한 A의 발언에 대해 ‘위험할 수 있다’고 말리기도 하였음

13) 이와 관련하여 B, C가 ○○을 찾아갔을 당시 ○○의 관계자는 D가 ○○을 대행하고 있다고 말하였으나, 계약서 등 법적인 근거를 요청하는 B에게 관련 서류의 제공을 거절하였으며 감사 과정에서 A도 이를 제출하지 못함

다) 관리자로서의 문제해결 부적정 및 부적절한 언행으로 책임회피

공사는 **㉠**과의 분쟁이 가시화된 후, E, B, D와 **㉠**의 담당자(이사 및 팀장)가 참석하는 화상회의(2024. 7. 15.)가 예정되어 있었는데, A는 주말인 2024. 7. 14.에 회사 메신저를 통해 일방적으로 팀원들에게 휴가 및 휴직을 통보¹⁴⁾하고 출근하지 않았다. 그러나 E의 지시로 위 회의에 온라인으로 참석은 하였으나 적극적으로 참여하여 중재 또는 문제해결을 위해 노력하지 않고, 이러한 상황이 발생하게 된 의사소통 문제에 대해 의견을 묻는 E의 요청에도 “저는 지금 할 말이 없습니다.”라고만 답변¹⁵⁾하는 등 사업관리의 책임자로서 문제해결을 위해 적극적으로 노력하는 모습을 보이지 않았다.

또한 A는 **㉠**과의 갈등상황 발생 후 D와의 의사소통 과정에서 공사 실무자들을 비난하는 D에게 동조하고, 동료 직원에 대해 부정적으로 이야기 하는 등 부적절한 언행을 하였으며, 오히려 공사와 이해관계가 상충되는 **㉠**과 D의 편에 서서 대응하여 부서원 간의 갈등을 더욱 심화시키는 등 관리자로서의 역할과 책임을 다하지 않았다.

결과적으로 **㉠** 행사는 언론재단과의 계약서 및 부속서류 등에 따른 사업성과가 달성되지 못하였고, 이로 인해 이행되지 못한 부분에 대해 대금지급을 할 수 없게 되어 공사와 **㉠** 간의 갈등이 초래되었으며, 감사일 현재(2024년 11월)까지도 법률적 분쟁의 여지가 남아있는 채로 갈등이 해소되지 못하고 있다.

14) A는 2024. 7. 12.에 연차 00일, 공가(건강검진) 0일로 2024. 7. 00.~2024. 7. 00.기간 까지 휴가를 신청하였고, 2024. 7. 00.에 1차 휴직을 신청한 후, 2024. 8. 00.에 2차 휴직을 신청하였음

15) 이 발언과 관련하여, A는 1시간이 넘는 회의에서도 해결책이 도출되지 않았고, 직속 상사인 실장을 모시고 있는 담당자로서는 할 말이 없는 것이 당연하여 그런 차원에서 나온 발언이라고 진술함

나. 과도한 입찰참가 자격 제한 등 입찰업무 추진 부적정

1) 확인된 사실

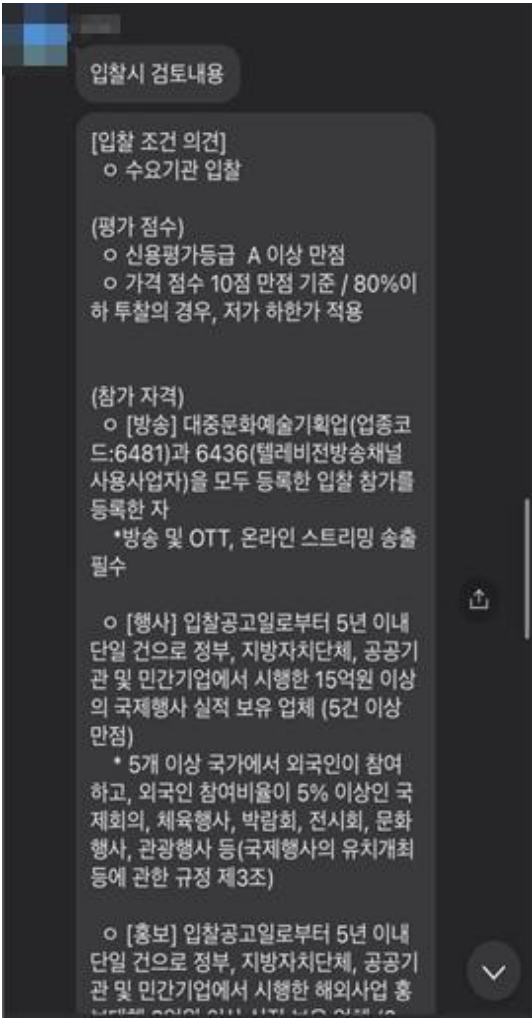
A는 2023년 7월경부터 ★★★ 사업의 일환으로 2024년에 국내에서 최초로 ◇◇16)을 개최하기 위해 ♣♣ ♣♣(이하 “♣♣”라 한다) 및 ○○○ 관계자 등과 ◆◆ 등을 통해 긴밀히 소통하며 ◇◇ 추진을 준비하였다. 그러나 당초 행사장으로 고려하던 ♠♠ 대관이 어려워지고, 차순위 장소로 고려하였던 인천 ㉿ 또한 ◇◇을 진행하기에는 규모 등이 맞지 않는다는 ♣♣의 의견에 따라 ◇◇ 개최가 어렵다고 판단, 2024. 4. 5. ◇◇ 개최를 포기하고 그 대안으로 “2024 ○○○○(가칭)”(이하 “○○○○”이라 한다)을 추진하기로 결정하였다.

◇◇ 개최가 무산된 후, ▼▼▼은 경쟁입찰을 통해 ○○○○의 대행사를 선정하기로 하고 준비에 착수하였는데, 2024. 4. 9. A는 해당 업무의 실무자인 대리 B와 C에게 ◆◆ 업무 연락방에서 “입찰시 검토내용, [입찰 조건 의견]”이라는 내용과 함께 입찰 참가 자격을 [표 2]와 같이 구체적으로 제시하였다.

[표 2] A가 송부한 입찰 조건

전송 메시지 사진	메시지 세부 내용	
	구분	조건 세부내용
<다음 페이지>	평가점수	- 신용평가등급 A 이상 만점 - 가격 점수 10점 만점 기준 / 80% 이하 투찰의 경우, 저가 하한가 적용

16) ♣♣ ♣♣에서 2012년부터 개최하고 있는 K-Pop콘서트로, 첫 개최 이래 해외에서만 개최되었으며 감사일 현재(2024년 11월)까지 국내에서 개최된 적은 없음

전송 메시지 사진	메시지 세부 내용		
	구분	조건 세부내용	
	방 송	- <u>대중문화예술기획업(업종코드:6481)과 6436(텔레비전방송채널사용사업자)을 모두 등록한 입찰 참가를 등록한 자</u> * 방송 및 OTT, 온라인 스트리밍 송출 필수	
	행 사	- 입찰공고일로부터 5년 이내 단일 건으로 정부, 지방자치단체, 공공기관 및 민간기업에서 시행한 15억원 이상의 국제행사 실적 보유 업체(5건 이상 만점) * 5개 이상 국가에서 외국인이 참여하고, 외국인 참여비율이 5% 이상인 국제회의, 체육행사, 박람회, 전시회, 문화행사, 관광행사 등 (국제행사의 유치개최 등에 관한 규정 제3조)	
	참 가 자 격	- 입찰공고일로부터 5년 이내 단일 건으로 정부, 지방자치단체, 공공기관 및 민간기업에서 시행한 해외사업 홍보대행 3억원 이상 실적 보유 업체 (3건 이상 만점) * 국내 및 해외 온오프라인 광고·홍보(방송언론매체 포함), 국문/외국어 홈페이지, SNS 운영 실적으로 입찰공고일 기준으로 최근 5년 이내 정부와 지방자치단체, 정부투자기관, 민간 기업에서 시행한 홍보 분야의 단일건 3억원 이상 실적	

자료: ▼▼▼ ◆◆ 업무 연락방 대화 내용 재구성

A는 [표 2]의 내용을 실무자들에게 송부하면서 “◆◆ 행사 견적서는 목요일에 준다함”이라고 발언하였고, 그 후 2024. 4. 11. 목요일에 실제로 ♣♣ 관계자가 A에게 “★★★ K컬처페스티벌 산출내역서(안) 송부” 메일을 보내왔으며, A는 이 메일을 실무자들에게 전달하였다. 해당 메일의 주요 내용은 🎭에서 1일 콘서트 개최를 위해 25억 원(부가가치세 포함) 기준으로 작성된 산출내역서였다.¹⁷⁾

17) 감사과정에서 관련자들에게 ♣♣로부터 산출내역서를 받은 이유를 질문하였고, A는 실무자들이 요청하여 받아준 것이라고 진술하였으나, 실무자들은 요청한 적이 없다고 진술함. 그러나 ○○○○의 경우 2023년도에 이미 유사한 사업을 실시한 사례가 있고, 공사에서는 입찰을 위해 전문 기관을 활용하여 예정원가 조사를 하는 것이 일반적이며, 이 건의 용역 역시 전문 기관을 활용하여 예정원가 조사를 진행(2024. 4. 17.)하여, 굳이 산출내역을 입찰에 참가할 가능성이 높은 업체에 요청하여 받을 합리적인 이유가 없음

이후 B는 ○○○○의 실무를 본격적으로 담당하면서 입찰을 준비하게 되었는데 A가 송부한 입찰 조건이 다소 과도한 자격 및 실적 제한이라고 판단하여 [표 3]의 ‘본 공고(2024. 5. 7.)’ 내용과 같이 일부 실적 제한을 포함하지 않고 입찰 조건을 설정하여 사전규격을 공고(2024. 4. 30.)하였고, 별도의 의견 접수가 없어 이후 2024. 5. 7.에 사전규격 공고와 동일한 조건으로 본 공고를 게시하였다.

그러나 본 공고 게시 후 복수의 방송사에서 입찰 참가 자격조건과 관련하여 방송사들은 ‘6481’ 코드를 가지고 있지 않으며, 해당 조건은 국내에서 ♣♣만 충족한다는 민원이 제기(유선)되었고, 이에 ▼▼▼은 입찰 참가 자격조건을 수정하여 재공고(2024. 5. 8.)하였으나 지속적으로 추가 민원이 접수되고, 언론사의 취재 등¹⁸⁾으로 논란이 되자 결국 입찰을 취소(2024. 5. 20.)하고 전면 재검토하게 되었다.

[표 3] ▼▼▼이 실제 입찰을 실시한 자격조건

구 분	본 공고 (2024. 5. 7.)	수정 재공고 (2024. 5. 8.)
참가 자격	국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록 규정에 의하여 반드시 G2B(나라장터) 시스템에 <u>대중문화예술기획업[업종코드 : 6481]과</u> <u>텔레비전방송채널사용사업자[업종코드 : 6436]</u> <u>모두를 등록한</u> 업체	국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록 규정에 의하여 반드시 G2B(나라장터) 시스템에 <u>텔레비전방송채널사용사업자[업종코드 : 6436]</u> <u>또는 기타자유업(행사대행업)[업종코드 : 9901]</u> 를 등록한 업체
실적 제한 주)	입찰공고일 기준 최근 5년간(공고일 기준) 정부, 지자체, 공공기관, 민간기업에서 콘서트 기획 및 운영 대행의 단일 계약 건으로 계약금액이 15억원 이상(부가세 포함)의 실적이 있는 업체(실적증명원 원본 제출 시에만 인정) ※ 실적인정 여부는 발주기관에서 최종 판단함	입찰공고일 기준 최근 5년간(공고일 기준) 정부, 지자체, 공공기관, 민간기업에서 콘서트 기획 및 운영 대행의 단일 계약 건으로 계약금액이 15억원 이상(부가세 포함)의 실적이 있는 업체(실적증명원 원본 제출 시에만 인정) ※ 실적인정 여부는 발주기관에서 최종 판단함

주: B는 A가 제시한 입찰참가 자격·실적 조건 중, 과도하다고 판단되는 실적 조건 1개(입찰공고일로부터 5년 이내
단일 건으로 정부, 지방자치단체, 공공기관 및 민간기업에서 시행한 해외사업 홍보대행 3억원 이상
실적 보유 업체)를 제외하고 입찰을 실시함

자료: 나라장터 공고 입찰 자료 재구성

18) 감사실 민원창구로 입찰 불공정에 대한 신고(2024. 5. 16.)와 공사 공식 이메일을 통해서도 추가 민원(2024. 5. 30.)이 접수 되었고, ■■ 기자가 입찰 취소에 대한 경위를 문의(2024. 5. 22.)하기도 하는 등 ○○○○ 입찰에 대한 의혹이 여러 채널을 통해 제기됨

2) 문제점

가) 특정 제3자에게 전달받은 입찰 참가 조건을 검증 없이 활용하여 특혜 제공 의혹 유발

A는 감사 과정에서 본인이 ○○○○ 용역의 입찰 참가 자격조건을 직접 작성하였다고 주장하였으나, 확인 결과 해당 입찰공고의 자격조건은 A가 직접 작성한 것이 아닌, ♣♣ 또는 제3자에게 받아 실무자들에게 전달한 것으로 판단되며 그 이유는 아래와 같다.

먼저 A는 실무자들에게 구체적인 입찰 참가 자격조건을 송부(2024. 4. 9.)한 뒤 바로 이어서 메시지를 보내면서, 해당 견적서를 보내주는 주체를 말하지 않고 “◆◆ 행사 견적서는 목요일에 준다함”이라고 말하였는데, 나중에 실제로 견적서를 보내온 주체는 ♣♣였다. 두 메시지가 전송될 당시 A와 실무자들이 별건의 행사건도 함께 이야기 하고 있었던 것을 고려해도, A가 송부한 두 메시지의 시간차가 약 8분에 불과해 A가 동일 주체로부터 내용을 받아 실무자들에게 송부하였을 개연성이 높고, A의 표현도 “견적서는 목요일...”이라고 표현하여, 견적서를 보낸 주체가 견적서를 보내기 전에 다른 정보(입찰참가 조건)도 송부했다는 의미로 판단된다.

또한 A는 입찰공고와 관련하여 접수된 민원(2024. 5. 30.)의 답변을 작성하면서, 2024. 5. 31. B 및 E 등에게 사내 메신저를 통해 민원 조치 경과를 공유하였는데, 이때 B에게 “일단 부산원아시아 페스티벌하고 잉크 두 개 찾았음. 다들 과업에 티켓. 외국인 모객 방법 등을 다 넣었기 때문에 그 부분 보여주고 어제 전년도 제안서 다

보내줬기 때문에 과업지시서와 제안서를 설명해드려야 할듯함...”이라고 발언하였다. 이때 A가 보내온 ㉹㉹㉹의 입찰 참가 조건은 [표 4]와 같다.

[표 4] ㉹㉹㉹과 ㉹㉹㉹ 입찰 참가 자격·실적 제한조건

구 분	㉹㉹㉹	㉹㉹㉹
참가 자격	국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록에 따라 입찰 마감일 전일까지 (가) 텔레비전 방송채널사용사업자(6436), (나) 대중문화 예술기획업(3230), (다) 행사대행업(9901), (라) 광고대행업(9902) 중 하나 이상의 업종으로 나라장터(G2B)에 등록을 필한 업체	국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록 규정에 의하여 반드시 G2B(나라장터) 시스템에 대중문화예술기획업[업종코드 : 6481]과 텔레비전방송채널사용사업자[업종코드 : 6436] 모두를 등록한 업체
실적 제한	입찰공고일 전일까지 검사가 완료된 최근 10년 이내 국가, 지방자치단체, 공공기관 또는 민간에서 발주한 단일건 5억원(부가가치세 별도) 이상의 축제, 행사, 대중 문화공연 또는 이와 유사한 행사 대행 실적이 있는 업체	입찰공고일 기준 최근 5년간(공고일 기준) 정부, 지자체, 공공기관, 민간기업에서 콘서트 기획 및 운영 대행의 단일 계약 건으로 계약금액이 15억원 이상(부가세 포함)의 실적이 있는 업체(실적증명원 원본 제출 시에만 인정) ※ 실적인정 여부는 발주기관에서 최종 판단함

자료: ▼▼▼ 제출자료 및 나라장터 공고 입찰 자료 재구성

[표 4]와 같이 A가 참고하였다고 주장하는 ㉹㉹㉹의 경우 4개의 자격 조건 중 1개 이상의 자격을 보유할 것을 요구하였고, 실적의 경우도 5억 원 이상으로 하고 있으나 ㉹㉹㉹의 경우 2개 자격 조건을 모두 갖추 것을 요구하고 있으며 실적 조건도 15억 원 이상을 요구하고 있고, 요구하고 있는 업종 코드도 동일하지 않다. 또한 ㉹㉹㉹의 입찰 참가 자격 조건 중 ‘대중문화예술기획업’의 경우 코드가 ‘3230’으로 잘못 기재 되어있으나, A가 제공한 기준에는 ‘6481’로 정상 기재되어 있고, 이를 A가 추후에 발견하고 실무자에게 “이 코드가 또 다른데..그럼 설명한거랑 달라서...”라며, 두 사례가 불일치하는 부분에 대해 우려를 표하는 발언을 하기도 하여, A가 ㉹㉹㉹ 자료를 참고하여 직접 작성하였다고 보기 어렵다.

그리고 A는 입찰 참가 자격조건의 출처와 관련하여 다양한 관계자들과 의사소통하였는데, 본인이 해당 조건을 직접 작성하였다면 일관되게 ‘본인이 작성했다’고 발언했어야 하나, A는 여러번 본인의 발언을 반복하여 그 주장을 신뢰하기 어렵다. 먼저 복수의 관련자들은 ○○○○ 관련 민원이 발생한 시점에 A가 따로 불러 “너네 내가 ♣♣한테 받아서 보내준 거 잊어, 나 ♣♣랑 대화방 다 나왔어. 내가 너네한테 무슨 카톡 줬는지 나 몰라”라고 말하였다고 진술하였다.¹⁹⁾ 또한 민원 발생 당시 관련자들이 참석한 회의에서 ○○본부장 F가 입찰 참가 조건이 어떻게 정해진 것인지 물었으나 A는 이에 명확히 답변하지 않았고, 나중에 재차 질문하자 “D에게 받았다”라고 답변하였으며, 그 후 별도의 회의 자리에서 F가 다시 질문하자 “○○○○을 참고하였다”고 하였다가, “전에 D한테 받았다며?”라고 반문하자 다시 “○○○○을 참고하였고, D에게 자문을 구했다”라고 답변하는 등 수 차례 답변을 반복하였다.²⁰⁾

결과적으로 A가 특정 업체에 특혜를 주기 위한 의도로 입찰 조건을 설정하였는지는 확인할 수 없으나, 본 입찰 참가 조건은 A가 직접 작성한 것이 아닌 ♣♣ 또는 제3자로부터 확보하여 충분한 검증 없이 활용한 것으로²¹⁾, 이로 인해 ▼▼▼이 2023년도에 실시한 동일 사업의 입찰 참가 조건²²⁾보다 과도한

19) 이 진술과 관련하여 A는 ‘내가 카톡 준거 잊어. 나 ♣♣랑 대화방도 다 나왔어. 나도 모르는 거고 너네도 앞으로 모르는 거야.’라고 발언하였던 부분은 인정하였으나, 모든 것을 본인이 책임지겠다는 의도로 말한 것이라고 주장함

20) A는 감사 과정에서 D와의 ◆◆ 대화 내용을 제출했는데(2023. 5. 10.~2024. 8. 8.), 이 내용 중 ○○○○ 입찰 참가자격 관련 자문 내용 등은 없었음

21) 감사 결과 A가 ♣♣로부터 입찰참가 조건을 받은 것으로 추정되나, 휴대폰 포렌식에 동의하지 않는 등으로 이에 대한 물적 증거를 확보할 수 없었음

22) ‘2023년 ○○○○ 기획 및 운영’ 용역의 경우, 입찰 참가 자격·실적 제한 기준으로 다음 두 가지를 요구하고 있음. ① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 반드시 G2B(나라장터) 시스템에 기타자유업(행사대행업)[업종코드 : 9901] 또는 기타자유업(광고대행업)[업종코드 : 9902]으로 등록한 업체 ② 입찰공고일 기준 최근 3년간(공고일 기준) 정부, 지자체, 공공기관, 민간기업에서 단일 계약 건으로 ‘실내 콘서트 기획 및 운영 대행’ 용역으로 계약금액이 5억원 이상(부가세 포함)의 실적이 있는 업체(실적증명원 원본 제출 시에만 인정)

조건이 설정되었고, 그 결과 특정업체에 유리하도록 사전에 담합을 했다는 민원을 발생시켜 공사의 입찰 업무가 불공정하게 처리됐다는 의혹이 제기되게 하였다. 또한 입찰 참가 자격조건을 부적절한 방식으로 과도하게 설정하여 결과적으로 수정 공고 및 입찰 공고 취소 등으로 본래 사업을 추진하였어야 하는 시점보다 두 달 이상 지연되게 하는 등 사업추진에 차질을 빚게 하였다.

나) 관리자로서 부적절한 언행으로 책임 회피

A는 본인이 실무자들에게 제공한 자료에 기반 하여 진행된 ○○○○의 입찰공고에 따라, 다수의 민원 및 언론사의 취재 요청 등을 받고 이에 대응하는 과정에서 관리자로서의 책임을 다하지 않은 것으로 판단된다.

먼저 A는 입찰 공고가 취소된 후 ■■ 기자가 취재요청을 했다는 보고(2024. 5. 22. 14:12경, ◆◆ 업무 연락방)를 받고 기자의 전화가 오기로 한 2024. 5. 23.에 갑자기 서울 출장을 가기로 팀원들에게 통보(2024. 5. 22. 16:52)하여 고의적으로 언론사의 취재전화를 회피하려 했다는 의혹²³⁾을 샀다. 또한 입찰공고와 관련하여 다수의 민원이 발생하자 대응을 위해 감사실과 실시한 회의(2024. 6. 3.) 중 민원이 발생하게 된 경위에 대한 감사실의 질문에 ‘담당자가 무식해서 그랬다. 책임을 물린다면 내가 물리겠다.’라고 발언²⁴⁾하고, 민원 답변서 초안에 ‘담당자 실수’라고 명시²⁵⁾하는 등 해당 민원의 발생 원인이 실무자들에게 있는 것으로 제3자가

23) 2024. 5. 23. 출장과 관련하여, A는 담당자의 요청을 받아 업무상 필요에 의해 가게 되었다고 진술하였으나, 감사실 확인결과 담당자는 출장을 요청한 적 없으며 본래도 A 본인이 가지 않기로 결정했던 출장이었으나 갑작스럽게 2024. 5. 22. 출장을 가기로 스스로 결정한 것으로 확인됨

24) A는 이 발언과 관련하여 ‘담당자’는 본인을 의미하는 것이라고 주장하며, 책임을 지게 된다면 본인이 지겠다는 취지의 발언이었다고 하였으나 일반적으로 담당자는 실무자를 의미하며, 책임을 스스로 물릴 수 있는 것이 아니므로 A의 주장은 받아들일 수 없음

25) A는 본인이 해당 문구를 삭제하여 결과적으로 어디에도 공개되지 않았다고 진술하였고, 누가 최초 작성자인지에 대해서는 진술하지 않았으나, 해당 민원을 본인이 주도적으로 대응하고 답변 준비도 본인이 하였다고 진술하였으므로, 해당 문구도 본인이 직접 작성한 것으로 판단됨

오해할 수 있는 발언을 하기도 하였다. 결과적으로 A는 부서의 업무추진과 관련하여 문제가 발생하자 부서장으로서 책임감을 가지고 해결을 위해 적극적으로 대응하기보다 이를 회피하고 직원들에게 책임을 전가하려고 하는 등 부적절한 태도로 업무를 처리하였다.

다. 사업의 성과 검수 및 대금 지급 관리 부적정

1) 확인된 사실

A는 2023년 ★★★ 홍보대사를 섭외하는 과정에서 어려움을 겪다가 D를 통해 G를 홍보대사로 섭외하였다. 그 후 “2023~2024 ★★★ 홍보대사 특별 이벤트 ‘◆◆ 행사’를 추진하기 위해 G 섭외를 도와준 D가 실질적 대표인 (주)◁◁(이하 “◁◁”라 한다)²⁶⁾와 언론재단을 통해 ◆◆ 행사를 추진하였다.²⁷⁾

▼▼▼은 이 행사와 관련하여 2023. 8. 23. 감사실에 상시·사전 컨설팅을 신청하였는데, 사업의 주요 내용은 홍보대사 G를 활용한 행사 이벤트 개최, 이벤트와 연계한 상품개발 및 모객, 이벤트 온라인 라이브 송출이었으며, 이를 모두 언론재단에 의뢰하는 방식이었다. 이에 감사실에서는 본 행사의 내용에 비추어 언론재단에 의뢰하는 것이 타당한지에 대해 확인을 요청하였고, A는 사내 메신저를 통하여 기존에도 비슷한 사업을 언론재단에 의뢰하여 시행한 사례가 있고, 위법한 사항은 아니라 행정 편의를 위해 선택한 사업 방식이라는 점을 근거로 해당 사업의 당위성을 주장하면서, 사업 내용에 유료광고를 포함시켜 2023. 8. 25.에 최종결재권자(▶▶실장)의 승인을 얻어 사업을 추진하였다.²⁸⁾

26) 공사 거래처 등록정보에 따르면 ◁◁의 대표는 H이며 여성기업으로 되어 있으나, ○○팀에서 2023. 4. 13.에 체결한 계약(계약번호:PCS000000000-0)의 부속서류(과업참여인력 현황표)에 따르면 D가 대표로 되어 있음

27) ◁◁와 수의계약을 하기 위해 우회적으로 언론재단을 통했는지에 대한 감사실의 질문에 대해 A는 G의 소속사인 ‘♪♪♪’에서 D를 통해 사업을 하라고 공문을 보냈다고 하였으나, 이를 증거로 제출하지는 못했고, 이 공문도 2024년 5월경이 되어서야 실무자(B, C)들에게 전달된 것으로 확인되어 신뢰하기 어려움

▼▼▼은 언론재단에 정부광고로서 ◆◆ 행사를 의뢰하면서, ‘토크 콘서트 온라인 송출’을 의뢰 사유로 하고, 홍보매체는 공사 공식 유튜브 채널 및 행사에 출연하는 연예인(G, △△)의 SNS계정을 활용할 예정이라는 내용의 [표 5]와 같은 서류를 작성하여 언론재단에 송부하였다.

[표 5] ▼▼▼ ◆◆ 행사 관련 언론재단 의뢰 내역

구 분	세부내용
정부광고 요청서	- 광고건명: G와 함께하는 ‘◆◆ 행사’ - 광고기간, 광고규격, 홍보매체: 별도 첨부(하기 3개 서류)
사업 추진계획(안)	- 행사내용: 행사장 활용 방한 외래객 대상 이벤트 개최(2023. 10. 14.) - 방영채널: 공사 유튜브 생중계 및 관련 G, △△ 자체 채널 업로드 * 쇼츠 1편, 행사 하이라이트 1편, 출연자 멘트, 행사 영상 3편
견적서 ^{주)}	- 행사 콘텐츠 기획/제작 • 영상콘텐츠 제작: 기획, 쇼츠영상, 하이라이트 영상 등 • 기타 콘텐츠: 현수막, 행사 리플릿, 배너 등 - 토크 콘서트 온라인 LIVE 송출 • 대관, 출연진, 촬영 및 중계, 송출, 무대, 운영 등
기획서 *대행사 작성	- 라이브: 한국관광공사 TV(공식 YouTube) - 아카이브: ① 한국관광공사 TV(YouTube) ② 출연진 SNS

주: 총 예산 2억 4,981만원 중, ‘토크 콘서트 온라인 LIVE 송출’ 명목으로 세목 없이 총액 1억 6,100만원이 예산으로 잡혀있으며, 이 금액의 10%로 언론재단 수수료(1천 610만원)가 산정됨
자료: ▼▼▼ 작성 자료 재구성

정부광고법 및 같은 법 시행령에 따르면 공공기관이 국내외의 홍보매체에 광고, 홍보, 계도 및 공고 등을 하기 위한 모든 유료고지를 하는 경우, 언론재단에 광고 업무를 의뢰하여야 하고, 이때 언론재단은 정부광고료의 100분의 10을 수수료로 징수할 수 있는데, [표 5]에 따르면 사업 추진계획(안) 상에는 방영채널로 ‘공사 유튜브 생중계 및 관련 G, △△ 자체 채널 업로드’로 되어 있어, 이중 정부광고법과

28) ▼▼▼-222(2023.08.25.)호, 당시 감사실은 「정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률」 제2조 제3호 및 제10조 제3항에 따라 수수료 부과율의 모수가 되는 정부광고료의 산정 범위와 금액을 명확히 하라’는 의견을 제시하였음

○○○ 「정부광고 업무 편람」 상 정부광고 의뢰가 가능한 ‘유료고지 행위’에는 공사가 운영하는 유튜브 채널을 제외한 ‘G, △△ 자체 채널 업로드’만 해당된다. 그러나 ▼▼▼은 견적서상 토크 콘서트 온라인 LIVE 송출을 위해 수반되는 행사 비용과 광고 송출 비용을 구분하지 않고, ‘토크 콘서트 온라인 LIVE 송출’ 전체로 묶어 1억 6,100만원으로 정부광고를 의뢰하여 수수료 1천 610만원이 발생하게 하였다.²⁹⁾

또한 ◆◆ 행사는 2023. 11. 6. 내부 정산을 통해 언론재단에 최종적으로 잔금(1억 2,490만 5천원)이 지급³⁰⁾되었고, ▼▼▼은 정산을 위하여 ◁◁가 제출한 용역 완료 보고서를 검수하였으나, 해당 보고서 상에는 한국관광공사 TV(공사 공식 유튜브 채널)에서 진행된 온라인 LIVE 송출 내용만 포함되어 있고, 사업 추진계획(안)에 포함되어 있던 G, △△ 채널 게시 결과는 반영되어 있지 않았음에도³¹⁾ 용역 비용 전체를 언론재단에 지급하였다.

2) 문제점

본 사업추진의 결과와 관련하여 ‘G, △△ 채널 업로드’가 실제 진행 되었는지 감사과정에서 확인한 결과 G의 SNS채널에는 업로드 된 내용이 없으며, △△ 채널의 경우 행사가 종료되고 두 달이 지난 2023. 12. 15.에 ‘◆◆ 비하인드’라는 제목으로 영상(5분 40초)이 업로드된 것이 전부였다. 해당 영상은 단순히 △△가 행사를 준비하는 비하인드 영상과 공연 영상만 담겨있었으며, 당초 취지에 부합하는 공사 사업에 대한 내용은 “한국관광공사 공연을 하러 왔습니다.”라는 한

29) 견적서 상 세부적인 금액이 구분되어 있지 않아, 각 세부항목별 정확한 예산 및 적정 수수료를 산정할 수 없음

30) ◆◆ 행사는 2023. 9. 19.에 선금(1억 2,490만 5천원)을 지급하였음

31) 이에 대하여 실무자 B는 증빙이 부족한 것을 확인하고 A에게 보고하였으나 A가 D와 이야기하여 정리하겠다고 하면서 대금을 지급하라고 하였다고 진술하였음. 반면 A는 행사 종료 후 △△의 SNS에 올라간 것으로 알고 있고, 검수는 진행하였으나 자세한 내용은 기억나지 않는다고 진술하였음

멤버의 멘트가 전부였고, ★★★에 대한 어떠한 설명, 해시태그 등도 찾아볼 수 없어 공사가 추진한 행사의 광고 또는 결과물로써 해당 영상이 업로드 되었다고 보기에는 불충분하였다.

이와 같이 ◆◆ 행사는 용역 완료보고서 상 정부광고의 핵심 사항인 유료고지 행위가 드러나 있지 않음에도 ▼▼▼은 이를 확인하지 않고 용역 대금을 전액 언론재단에 정산하였다.

결과적으로 A는 특정업체인 <<와 행사 진행 용역 계약을 체결하기 위한 우회 수단으로 언론재단에 정부광고를 의뢰하여 사업을 진행하였으며, 정부광고 의뢰의 기본 요건인 유료고지가 계약대로 이행되었는지도 철저히 검수하지 않아 용역의 성과물이 계약내용에 맞춰 갖춰지지 않았음에도 불구하고 대금을 전액 지급하는 등 부적절하게 업무를 처리하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

1. 관계부서 의견

▼▼▼은 감사결과를 수용하면서, 향후 업무추진에 있어 유사한 사례가 재발하지 않도록 관리하겠다고 답변하였다.

2. 관련자 의견 및 검토결과

A는 감사결과에 대하여 사업추진 과정에서 다소 매끄럽지 못한 부분은 있었으나 본인의 행위는 적극적인 업무처리 과정에서 발생한 것으로 참작이 필요하다고 하면서, 일부 내용에 대하여 소명하였는데³²⁾ 이에 대해 항목별로 검토한 결과는 다음과 같다.

32) A는 '3. 감사결과 확인된 문제점' 중 '3.-가.'와 '3.-나.'에 대해서는 소명하였으나, '3.-다.'에 대해서는 별도의 소명이 없었음

가. 신규 사업 추진 방식 및 사후처리 부적정 관련

A는 ☎☎ 행사의 추진은 처음 시도하는 사업이라 ☎☎과의 소통채널이 없었기 때문에 부득이 D와 소통하여 사업을 추진하게 되었고, ☎☎팀과도 1천명 모객이 가능할 것으로 협의하여 사업을 추진했다고 주장하나, ☎☎과의 사업추진에 있어 사업 초기 단계에서 소통채널이 없어 D를 통하였다고 하더라도, 계약체결의 주요사항에 대해서는 계약의 당사자인 ☎☎의 의사를 명확히 확인하여 주요 내용을 확정하였어야 하는데, ☎☎ 행사의 경우 계약체결 당시 당사자인 ☎☎과 직접적으로 계약과 관련하여 어떠한 의사소통도 하지 않았고, 이에 따라 계약의 이행이 제대로 이루어지지 못해 당초 사업성과도 달성하지 못하였으며 여전히 법적 분쟁의 소지가 남아있는 등 적절한 업무처리로 보기 어렵다.

또한 A는 ☎☎ 행사는 유일한 행사이기 때문에 수의계약도 가능³³⁾하고, 언론재단을 통한 방법도 가능하다고 판단하여 실무자에게 위 방법 중 일처리가 더 용이한 방법을 선택하여 진행하라고 지시한 것이라고 주장하나, 관련하여 나눈 사내 메신저 대화에 따르면 고민을 해보겠다는 실무자에게 쉬운 방식으로 하자며, 방송 채널은 우리 것이 아니어야 한다고 얘기했다고 하는 등 이미 언론재단에 의뢰하는 방향으로 D와 의사소통하고 이러한 방식으로 사업을 추진할 것을 실무자들에게 직접 지시하였다고 볼 수 있어 이 주장 역시 받아들이기 어렵다.

A는 ☎☎과의 갈등상황 발생 후 휴직을 한 것은 업무상 스트레스에 따른 ≡≡ 질환에 의한 것이며, 팀원들이 부서장인 본인에게 보고하지 않고 ☎☎을 따로 만나 대금을 지급할 수 없다는 취지의 회의를 한 것에 대해 상실감과 소외감을

33) 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제2호 “해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우”라는 수의계약 사유를 의미하는 것으로 보임

느껴 더 이상 일을 할 수 없는 상황이었기 때문이라고 주장하나, 다수의 관련자들도 A가 야기한 부적절한 업무처리로 인해 극심한 스트레스를 호소하면서도 ☎☎과의 갈등 수습 및 부서 사업 마무리를 위해 노력하고 있고, 실무자들이 ☎☎을 방문할 때 반장인 A에게 사전 보고 없이 진행한 것도 평소 A와 D의 친분관계 및 실무자들이 ☎☎ 행사 추진 과정에서도 여러 차례 ☎☎과 직접 의사소통을 요청하였으나 요청이 받아들여지지 않았던 전례가 있어 명확한 사실관계 확인을 위해서는 불가피한 조치로 판단되어, A의 주장은 받아들이기 어렵다.

마지막으로 A는 D와의 대화에서 공사 직원들에 대한 부적절한 발언을 한 것은 문제해결을 위한 노력이었고, 이 상황을 안타깝게 생각해서 발언한 것이라고 주장하나, 갈등 상황을 해결해야할 책임이 있음에도 불구하고 공사보다는 이해관계가 상충되는 상대방의 입장을 지지하여 계약에 따른 과업이 이행되지 않았음에도 대금 지급 방안을 검토하는 등 근본적인 문제를 해결하려는 노력보다는 이를 무마하려 하였고, 외부인인 D와의 대화에서 공사 직원 및 공사의 대응 방침에 대해 부적절한 발언을 하는 등 조직원 간의 신뢰를 저해하고 적법한 문제해결을 위해 노력하지 않은 것으로 판단되어 이를 받아들이기 어렵다.

따라서 ‘3.-가.’의 지적사실에 대한 A의 주장은 받아들이기 어렵다.

나. 과도한 입찰 참가자격 제한 등 입찰업무 추진 부적정 관련

A는 ○○○○의 입찰참가 조건을 ♣♣ 또는 제3자로부터 받아 입찰을 진행했다는 지적에 대해서는 반론을 제기하지 않으면서, 입찰참가 기준을 강하게 설정한 이유는 우수한 업체를 선정하기 위함이었다고 주장하나, 우수한 업체를

선정하기 위해서라면 타 기관 유사 사례 및 선례 등을 참고하여 더 많은 업체가 참여할 수 있도록 입찰 참가 자격조건을 설정하는 노력을 하였어야 하지만 A는 타인³⁴⁾으로부터 입찰참가 자격조건을 공유 받아 충분한 검증 없이 사용하여 각종 민원을 야기하고, 과도한 제한으로 특정 업체에 특혜를 주려고 했다는 의혹을 초래하였으므로 본인의 의도와 상관없이 부적절한 업무처리였다.

또한 A가 감사실과의 회의에서 한 발언³⁵⁾은 본인이 책임을 지겠다는 의미라고 주장 하나, 해당 발언은 당시 사업의 실무자가 동석한 자리에서 제3자인 감사실 직원들에게 부서장으로서 발언한 것으로 본인이 본인 스스로에게 책임을 묻는다는 의미로 해석되기 어렵고, 오히려 현장에 동석한 실무자에게 책임을 전가하는 발언으로 보여 부적절하다고 판단된다. 그리고 언론 대응 자료에 기재된 ‘담당자들의 실수’라는 표현도 입찰참가 자격조건 작성 과정에 실수가 있었던 것은 사실이므로, A 본인을 포함한 팀원들의 실수를 인정하는 표현이었다고 주장하나, 해당 입찰참가 자격조건을 팀원들에게 제공한 것은 본인이었고, 단순 참고사항으로 전달한 것이라고 하더라도 해당 자료를 전달받은 담당자로서는 부서장이 구체적으로 지시한 사항이라고 받아들여 업무를 진행하였으며, 해당 담당자는 일부 자격조건은 완화하여 입찰공고를 진행하는 등 노력을 하였기 때문에 팀원 전체의 실수라고 보기도 어렵다.

마지막으로 A는 2024. 5. 23. 서울 출장은 취재 회피 목적이 아니라 담당자의 요청에 의한 것이었다고 주장 하나, 담당자는 A에게 출장 요청을 한 적이 없었으며, 해당 출장은 A 스스로가 이미 한 차례 가지 않기로 정했던 건이고,

34) 정황증거 상 ♣♣가 유력하며, A 본인도 이에 대해 반대 증거를 제시하지 못함

35) 담당자가 무식해서 그랬다, 책임을 물린다면 내가 물리겠다.

2024. 5. 22. A 스스로 출장 결정을 한 시점에 이미 ■■ 기자의 취재요청이 있는 것을 알고 있었으므로, 부서장으로서 사안의 경중을 신중히 고려하여 출장여부를 결정하였어야 함에도 그러지 않고 일방적으로 출장을 결정, 통보하여 A 본인의 내심과 무관하게 부서원들로 하여금 ■■ 기자의 취재전화를 회피하려 했다는 의심을 갖게 하였기 때문에 적절한 행위로 보기 어렵다. 따라서 ‘3.-나.’의 지적사실에 대한 A의 주장은 받아들이기 어렵다.

다. 적극행정면책 등 감사소명 관련

A는 ▼▼▼ 사업추진과 관련하여 수행 과정이 일부 매끄럽지 못한 부분은 있었으나, 이는 새로운 분야의 사업을 적극적으로 발굴하여 시행하는 과정에서 발생하였다는 취지로 2024. 9. 27. 감사실에 적극행정면책을 신청하고, 관련하여 소명자료를 제출하면서 감사권익보호관의 검토를 요청하였다.

그러나 감사권익보호관이 적극행정면책 신청을 포함, 제출된 소명자료를 검토한 결과 해당 사안은 「적극행정면책등 감사소명제도의 운영에 관한 세칙」 제5조의 적극행정면책 기준³⁶⁾을 충족하지 못하고 제출한 소명내용 등을 고려하여도 A에 의한 문제 사안들은 공익을 위한 것이 아니며, 업무를 적극적으로 처리한 결과로도 볼 수 없고, 사업추진 과정이 적극행정면책 요건을 모두 충족하고 있다고 볼만한 사정이 없으므로 적극행정면책 사유에 해당하지 않는다는 의견을 제시하였고 감사실의 결정도 이와 같다.

36) 「적극행정면책등 감사소명제도의 운영에 관한 세칙」 제5조 제1항에 따르면, 감사를 받는 자가 적극행정면책의 대상이 되기 위해서는 1)감사를 받는 자의 업무처리가 공익을 위한 것일 것, 2)감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리한 결과일 것, 3) 감사를 받는 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 것 이라는 3개의 기준을 모두 충족하여야 함

징계요구 양정

A가 신규사업을 추진하면서 정부광고법을 행정 편의의 수단으로 활용하여 수행되지 않은 광고의 대가를 지급하거나 지급하려고 하고, 입찰 관련으로 특혜 의혹을 유발한 것은 계약 업무 질서를 심각하게 어지럽힌 중한 비위행위이다. 또한 A는 업무처리 과정에서 부서장으로서 부적절한 언행으로 부서원 간의 신뢰를 저해하였다.

특히 A는 감사실이 일상감사 및 상시·사전 컨설팅 단계에서 사업추진의 적정성에 대해 여러 차례 확인을 요청하였음에도, 이를 본질적으로 해소하려는 노력 없이 감사실의 지적을 회피하기 위한 방향으로 사업을 추진하여 '3.'과 같은 문제를 발생시켰고, 이 과정에서 책임을 져야하는 부서장의 입장임에도 오히려 부서원들에게 책임을 전가하고, 문제 상황을 회피하는 등 부적정하게 행동하였다. 따라서 이러한 A의 행위는 「임직원행동강령규정」 제6조 내지 제9조, 제30조 제1항, 제42조에 위배되어 「징계규정」 제3조 제3호 및 제4호의 징계 사유에 해당한다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은

① ▼▼▼ 사업추진 시 정부광고에 해당하는 사항에 대해서만 한국언론진흥재단에 광고의뢰하고, 대금지급을 위해 구체적인 의뢰 내용에 기반하여 사업성고가 달성되었는지 철저히 검수하는 등 관련 업무를 철저히 하도록 하시고,(부서주의)

② 부서 사업을 부적정하게 추진, 관리하고 그 과정에서 관리자로서의 책임과 의무를 다하지 않아 부서원 간의 신뢰를 저해한 관련자를 「징계규정」에 따라 징계처분(중징계)하시기 바랍니다.(징계)